



نزاهة المحكم هي
رأس ماله الحقيقي

مدونة السلوك المهني

اصدار 2026

اتحاد المهندسين العرب

الهيئة العربية للتحكيم الهندسي



اتحاد المهندسين العرب
الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

مدونة السلوك المهني

لأعضاء الهيئة والمحكمين والموفقين والخبراء المسجلين في سجلاتها

صادرة استناداً إلى النظام الأساسي للهيئة العربية للتحكيم الهندسي

المقدمة :

انطلاقاً من رسالة الهيئة العربية للتحكيم الهندسي في نشر ثقافة التحكيم الهندسي وتطوير وسائل تسوية المنازعات في العقود الهندسية والإنشائية على المستويين العربي والدولي، وتحقيقاً لأهدافها المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظامها الأساسي؛ وإدراكاً بأن نزاهة المحكم هي رأس ماله الحقيقي، وأن سلوكه يعكس نزاهة العملية التحكيمية بأكملها ويكون قدوة لمن معه ولمن يأتي بعده، وأن أي إساءة يرتكبها تُعدّ انحرافاً بالعدالة وإخفاقاً في التقيد بقواعد التحكيم؛ وحيث إن الثقة في قوائم الهيئة وسجلاتها وشهاداتها تقوم على التزام أعضائها ومحكميها بأعلى معايير النزاهة والحياد والاستقلال والكفاءة والسرية؛ فقد أعدت هذه المدونة لتكون مرجعاً ملزماً لقواعد السلوك المهني، يلتزم بها كل من تسري عليه أحكامها، وتشكّل أساساً للمساءلة التأديبية أمام الهيئة، دون إخلال بأي مسؤولية مدنية أو جزائية مقررة بموجب القوانين النافذة .

الباب الأول :أحكام عامة

المادة (1) — التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذه المدونة، المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

المصطلح	المعنى
الاتحاد	اتحاد المهندسين العرب .
الهيئة	الهيئة العربية للتحكيم الهندسي العاملة في إطار اتحاد المهندسين العرب .
النظام الأساسي	النظام الأساسي للهيئة العربية للتحكيم الهندسي ولوائحه وتعديلاته النافذة .
المدونة	مدونة السلوك المهني هذه .
العضو	كل عضو في الهيئة أياً كانت فئة عضويته أو درجتها، بما في ذلك الهيئات الهندسية الأعضاء والجهات المنتسبة من مراكز ومؤسسات التحكيم والوساطة والمعاهد والأكاديميات المتخصصة .
المحكم المسجل	كل شخص طبيعى مقيد في سجل المحكمين المعتمد لدى الهيئة بأي فئة من فئات التصنيف .
الموفق / الوسيط	كل شخص طبيعى مقيد لدى الهيئة لممارسة أعمال التوفيق أو الوساطة .
عضو مجلس فض النزاع	كل شخص مقيد لدى الهيئة ضمن فئة أعضاء مجالس فض النزاع (Dispute Boards) .
المسجلون	المحكمون والموفقون والوسطاء والخبراء وأعضاء مجالس فض النزاع المقيدون في سجلات الهيئة .
اللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية للهيئة العربية للتحكيم الهندسي .
لجنة السلوك المهني	اللجنة المكلفة بمتابعة تطبيق هذه المدونة والنظر في المخالفات وفق الباب السادس منها .

المادة (2) — نطاق التطبيق

1. تسري أحكام هذه المدونة على كل من :

- أ. أعضاء الهيئة كافة، أفراداً وجماعاتٍ منتسبة، وممثلهم فيما يتصل بأنشطة الهيئة .
 - ب. المحكمين والموفقين والوسطاء والخبراء وأعضاء مجالس فض النزاع المسجلين في سجلات الهيئة، سواء باشرأو مهامهم عن طريق الهيئة أو مراكزها أو خارجها ما داموا يحملون صفة القيد لديها .
 - ج. المتدربين والمرشحين للقيد في برامج تأهيل واعتماد المحكمين التي تنظمها الهيئة، بما لا يتعارض مع طبيعة مرحلتهم التدريبية .
 - د. أعضاء لجان الهيئة وهيئاتها ومراكزها فيما يتصل بأعمالهم فيها .
2. يظل الالتزام بأحكام السرية الواردة في هذه المدونة قائماً حتى بعد انتهاء العضوية أو شطب القيد أو انتهاء المهمة التحكيمية .

المادة 3 (— المرجعية والتكامل)

3. تُقرأ هذه المدونة وتُفسَّر بما يتفق مع النظام الأساسي للهيئة ولوائحها النافذة وقرارات لجنتها التنفيذية وجمعيتها العامة .
4. لا تُخلّ أحكام هذه المدونة بأي قواعد سلوك أو التزامات أشد صرامةً تفرضها القوانين الوطنية واجبة التطبيق، أو قواعد مؤسسة التحكيم التي تُدار الدعوى في إطارها، أو اتفاق أطراف النزاع .
5. عند التعارض بين هذه المدونة وأي نص قانوني أمر واجب التطبيق على إجراءات التحكيم، يُرجَّح النص القانوني الأمر .

الباب الثاني: القيم والمبادئ الأساسية

يلتزم كل من تسري عليه هذه المدونة بالقيم والمبادئ التالية بوصفها أساساً لكل قاعدة سلوكية ترد فيها :

المادة 4 (— النزاهة والشرف والأمانة)

النزاهة والشرف صفتان أساسيتان تعكسان القيم التي يتبناها المحكم والعضو، وهما رأس المال الذي تُبنى عليه السمعة المهنية . ويجب أن يتمتع الخاضع للمدونة بسمعة طيبة في الأمانة والنزاهة تضمن ثقة الأطراف والمجتمع المهني في قراراته وتصرفاته .

المادة 5 (— الحياد)

يُقصد بالحياد ألا تكون للمحكم صلة أو مصلحة بموضوع النزاع أو بأحد أطرافه أو ممثليهم تدفعه إلى الانحياز أثناء نظر النزاع، كالعلاقات المالية أو الاجتماعية . ويقتضي الحياد عدم إبداء تعاطف مع أحد الخصوم على حساب الآخر، والامتناع عن أي نقاش يخص القضية مع أي طرف خارج الجلسات . ويرتبط الحياد بأداء المحكم أثناء نظر القضية .

المادة 6 (— الاستقلال)

يُقصد بالاستقلال أن يصدر المحكم قراره مستقلاً غير متأثر بأي عوامل أو ضغوط خارجية أو تدخل من أي جهة كانت . ويرتبط الاستقلال بالقرار الذي ينتهي إليه المحكم . ويتخلف الاستقلال متى كانت للمحكم علاقة بأحد أطراف النزاع أو بمن تربطه به علاقة وثيقة .

المادة 7 (— الكفاءة والعناية المهنية)

يجب أن يكون الخاضع للمدونة مؤهلاً تأهيلاً مناسباً في مجال المهمة المسندة إليه، ملماً بالقوانين والممارسات ذات الصلة، وألا يقبل مهمة لا تتوافر له فيها الكفاءة أو الاختصاص أو الوقت الكافي لأدائها بالعناية الواجبة، وأن يحرص على التطوير المهني المستمر بحضور الندوات والمؤتمرات وورش العمل ومتابعة المستجدات في مجاله .

المادة 8 (— السرية)

يلتزم الخاضع للمدونة بالمحافظة على سرية الجلسات والمداولات والوثائق والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهمته أو عضويته، وبعدم الكشف عنها أو استخدامها لتحقيق منفعة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بمصلحة الآخرين، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء المهمة أو العضوية .

المادة 9 (— الشفافية والمساءلة)

يلتزم الخاضع للمدونة بالشفافية في سلوكه وقراراته، وبالاستعداد لتقديم الشروح والتبريرات لقراراته عند الطلب في الحدود التي لا تمس السرية ، وبتحمل المسؤولية عن تصرفاته واستشعار جسامته دوره تجاه أطراف النزاع والمجتمع المهني والنظام القانوني .

المادة 10 (— الاحترام والمساواة)

يلتزم الخاضع للمدونة بالتعامل اللائق والمحترم مع جميع الأطراف والممثلين والشهود والخبراء والمزلاء دون تمييز أو تحيز، وبضمان المساواة بين الأطراف في الفرص والإجراءات، وبالتحلي بالصبر واللباقة والانضباط والالتزان في المشاعر والأفكار والأقوال والأفعال .

الباب الثالث: قواعد سلوك المحكم المسجل

المادة 11 (— قبول المهمة)

1. لا يقبل المحكم المسجل التعيين إلا إذا كان مقتنعاً بقدرته على أداء المهمة بحيادٍ واستقلالٍ وكفاءة، ومتفرغاً لها بالقدر الذي تتطلبه .
2. يمتنع عن قبول أي تعيين تتوافر فيه حالة من حالات المنع أو التنحي المنصوص عليها في هذه المدونة أو في القانون واجب التطبيق .
3. يؤدي المحكم مهمته بنفسه، ولا يجوز له تفويض غيره في أدائها أو في اتخاذ القرارات نيابةً عنه .

المادة 12 (— المحافظة على نزاهة إجراءات التحكيم وعدالتها)

1. يجب أن يكون المحكم محايداً ومستقلاً عن أطراف التحكيم، وألا تكون له أي مصلحة في المنازعة محل التحكيم .
2. لا يكون المحكم مسؤولاً تجاه أطراف التحكيم فحسب، بل تجاه إجراءات التحكيم ذاتها وسائر المشاركين فيها، وعليه الالتزام بمعايير سلوكية عالية تضمن نزاهة الإجراءات وعدالتها .
3. يتصرف المحكم على نحو عادل تجاه جميع الأطراف، ولا يتأثر بأي ضغوط خارجية أو مصالح شخصية، ويتجنب أي سلوك أو تصريح قد يوحي بالانحياز إلى طرف أو ضد آخر .
4. يدير المحكم الإجراءات بما يضمن الوصول إلى حل عادل وفعال، ويبذل جهوداً معقولة لمنع أساليب المماطلة أو مضايقة الأطراف أو إساءة استعمال إجراءات التحكيم أو تعطيلها بأي شكل .

المادة 13 (— الإفصاح)

1. على المحكم، منذ ترشيحه وطوال إجراءات التحكيم، أن يفصح كتابياً لأطراف التحكيم — وللهيئة أو مركز التحكيم عند الاقتضاء — عن أي ظروف من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يسوغها بشأن حياده أو استقلاله، ومنها على سبيل المثال: العلاقات المالية أو المهنية أو الاجتماعية بأحد الأطراف أو ممثليهم، أو سبق إبداء رأي في النزاع، أو سبق العمل مستشاراً أو محامياً لأحد الأطراف .
2. يستمر واجب الإفصاح طوال الإجراءات كلما استجدت ظروف توجبه .
3. إذا استلزم الامتثال لواجب الإفصاح كشف معلومات سرية أو خاصة، وجب على المحكم إما الحصول على موافقة صاحب الحق في السرية ، وإما التنحي .

المادة 14 (— المنع والتنحي)

1. يُمنع المحكم من نظر الدعوى في الأحوال ذاتها التي يُمنع فيها القاضي وفق القانون واجب التطبيق .
2. يتنحى المحكم عن المهمة في الأحوال الآتية :
 - أ. إذا كانت له مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، في نتيجة المنازعة .
 - ب. إذا كان يستشعر تحيزاً تجاه أحد الأطراف أو ضده .
 - ج. إذا كان لديه علم شخصي بوقائع متنازع عليها في الدعوى .
 - د. إذا كان قد عمل سابقاً محامياً في المنازعة المعروضة عليه أو كان شاهداً رئيساً فيها .
3. علم الأطراف بسبب من أسباب الرد عند الاختيار وعدم تمسكهم به في الميعاد المقرر قانوناً لا يعفي المحكم من واجب الإفصاح المنصوص عليه في المادة 13 .

المادة 15 (— التواصل مع الأطراف)

1. إذا نظم اتفاق الأطراف أو قواعد التحكيم المنطبقة أسلوب التواصل بين المحكم والأطراف ومضمونه، وجب اتباع تلك الأحكام .
2. يتجنب المحكم — والمحكم المرشح — التواصل المنفرد بشأن القضية مع أي طرف أو من يمثله، ويُستثنى من ذلك :
 - أ. خلال مرحلة النظر في الترشيح: السؤال عن هوية الأطراف والمحامين والشهود والطبيعة العامة للمنازعة، والرد على الاستفسارات المتعلقة بمدى مناسبته وتفرغه، دون التطرق إلى موضوع النزاع .

- ب. المناقشات اللوجستية كمواعيد الجلسات وأماكنها وترتيبات إدارة الإجراءات، على أن يبلغ باقي الأطراف بها فوراً، وألا يتخذ قرار نهائي في المسائل التي نوقشت قبل إتاحة الفرصة للأطراف الغائبين لإبداء آرائهم .
- ج. إذا تغيب طرف عن الجلسات رغم تبليغه تبليغاً صحيحاً، أو بموافقة صريحة من جميع الأطراف .
3. كلما تراسل المحكم كتابياً مع أحد الأطراف بشأن القضية أرسل في الوقت نفسه نسخة إلى باقي الأطراف، وكلما تلقى مراسلة كتابية من أحد الأطراف لم تُرسل إلى باقيهم عمل على إرسالها أو ضمان إرسالها إليهم .

المادة 16 (— إدارة الإجراءات بعدالة وعناية

1. يدير المحكم إجراءات التحكيم بعدلٍ وعناية، ويتحلى بالصبر واللباقة في تعامله مع الأطراف وممثليهم والشهود، ويشجع سائر المشاركين على اتباع الأسلوب نفسه .
2. يبلغ جميع الأطراف تبليغاً صحيحاً بموعد كل جلسة ومكانها، ويمنح كل طرف فرصة عادلة ومتكافئة لتقديم أدلته وحججه، ولا يُخلّ بحق الدفاع أو مبدأ المواجهة، بما يشمل إطلاع كل طرف على ما قدمه الطرف الآخر من مذكرات ومستندات .
3. يسمح لأي طرف بتوكيل محامٍ أو من يختاره لينوب عنه .
4. لا يُعدّ اقتراح المحكم على الأطراف مناقشة إمكانية التسوية أو اللجوء إلى الوساطة أمراً غير لائق، غير أنه يُحظر عليه الضغط على أي طرف من أجل التسوية، أو حضور مناقشات التسوية أو المشاركة فيها، أو العمل وسيطاً ما لم يطلب منه جميع الأطراف ذلك .
5. يُحظر على المحكم أثناء الإجراءات أن يتصرف كمُدافع عن أحد الأطراف أو أن يسدي إليه النصح بشأن موضوع المنازعة أو مخرجاتها، سواء قبل تعيينه أو بعده .
6. يلتزم المحكم بالمدد المقررة في اتفاق التحكيم والقانون والجدول الزمني المعتمد للإجراءات، ويدير الجلسات بفعالية تجنّب الأطراف الإطالة غير الضرورية، ويوثّق المراسلات والقرارات والإجراءات توثيقاً دقيقاً .

المادة 17 (— اتخاذ القرار

1. يصدر المحكم قراراته في جميع المسائل المعروضة للفصل فيها بعد دراسة متأنية، ولا يتخذ قرارات في مسائل لم تُعرض عليه أو لا يشملها اتفاق التحكيم .
2. يخصص الوقت المناسب والانتباه الكافي للإحاطة بجميع الوقائع والحجج المقدمة لفهم المنازعة فهماً جيداً، ويبدل وسعه لإدارة التحكيم بطريقة لا ترفع كلفته إلى حد لا يتناسب مع المصالح المتنازع عليها .
3. يفصل في جميع المسائل بعدالة واستقلال، ولا يسمح لأي ضغوط خارجية بالتأثير في قراره، ولا يفوّض غيره في اتخاذ القرار .
4. يراعي في حكمه الشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلبها القانون واجب التطبيق، ويحرص على أن يصدر الحكم مسبباً واضحاً قابلاً للتنفيذ ، وعلى تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه .

المادة 18 (— الثقة والسرية

1. تربط المحكم بالأطراف علاقة ثقة، ويمتنع عليه في جميع الأوقات استخدام أي معلومات سرية حصل عليها خلال الإجراءات لتحقيق مصلحة له أو لغيره أو للإضرار بمصلحة الآخرين .
2. يحافظ المحكم على سرية جميع المسائل المتعلقة بإجراءات التحكيم وقراره، ويجوز له الاستعانة بباحث أو مساعد فيما يتصل بالوصول إلى القرار شريطة إبلاغ جميع الأطراف بذلك وضمان التزام هؤلاء بأحكام السرية .
3. لا يجوز للمحكم إبلاغ أي شخص بأي قرار قبل الوقت المحدد لإبلاغ جميع الأطراف به، ولا إفشاء مضمون مداوات هيئة التحكيم في أي وقت .
4. يُحظر على المحكم بعد صدور الحكم أن يساعد أي طرف في أي إجراء لتنفيذ الحكم أو الطعن عليه .
5. يستمر الالتزام بالسرية بعد انتهاء المهمة التحكيمية .

المادة 19 (— الأتعاب والنفقات

1. يتبع المحكم معايير النزاهة والعدالة في أي ترتيبات تتصل بأتعابه عن الخدمات التي يقدمها أو استرداد النفقات التي تكبدها .

2. إذا قِيلَ المحكّم التعيين في تحكيم مؤسسي عُدد ذلك قبولاً منه بطريقة تحديد الأنعاب والدفع التي يعتمدها المركز أو الجهة المشرفة ، ويُحظر عليه إجراء ترتيبات فردية مع أي من الأطراف أو وكلائهم بشأن أتعاب أو نفقات إضافية .

المادة (20) — العلاقة بين أعضاء هيئة التحكيم

يلتزم عضو هيئة التحكيم في علاقته بزملائه بما يلي :

1. التعاون والتواصل الفعّال مع باقي الأعضاء بما يضمن سير العملية التحكيمية بسلاسة وفعالية .
2. السماح لكل عضو بالمشاركة الكاملة في جميع جوانب الإجراءات والمداولات .
3. احترام استقلالية كل عضو ونزاهته، والامتناع عن أي محاولة للتأثير غير المشروع على قناعته .
4. الالتزام بالمهل الزمنية المحددة لإصدار القرارات والعمل بجدية على تجنب التأخير .
5. التحقّق عن التعليقات العامة حول القضية المنظورة وعدم التصريح بالرأي قبل صدور القرار النهائي .

المادة (21) — التطوير المهني

يحرص المحكّم المسجّل على تنمية معارفه ومهاراته باستمرار، ولا سيما الإلمام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بمجال اختصاصه، والتقنيات والممارسات الهندسية، ومهارات إدارة الجلسات وصياغة الأحكام، والمشاركة في برامج التدريب والتأهيل التي تنظمها الهيئة أو الجهات المعتمدة .

الباب الرابع: قواعد سلوك الموقّفين والوسطاء وأعضاء مجالس فض النزاع

المادة (22)

1. تسري على الموقّفين والوسطاء وأعضاء مجالس فض النزاع المسجّلين لدى الهيئة أحكام الباب الثاني كاملة، وأحكام الباب الثالث فيما لا يتعارض مع طبيعة مهامهم .
2. يلتزم الموقّف أو الوسيط، إضافةً إلى ذلك، بما يلي :
 - أ. توضيح طبيعة دوره للأطراف، وأنه لا يملك سلطة إصدار قرار ملزم، وعدم الإيحاء بخلاف ذلك
 - ب. عدم ممارسة أي ضغط على الأطراف للوصول إلى تسوية معينة
 - ج. عدم استخدام المعلومات التي يطلع عليها خلال جلسات منفردة مع أحد الأطراف إلا في الحدود التي يأذن بها ذلك الطرف
 - د. عدم قبول مهمة محكّم في النزاع ذاته الذي تولى فيه التوفيق أو الوساطة إلا باتفاق جميع الأطراف كتابةً وبما يجيزه القانون واجب التطبيق
3. يلتزم عضو مجلس فض النزاع بالحياد والاستقلال تجاه طرفي عقد المفاوضة طوال مدة العقد، وبالإفصاح المستمر عن أي ظروف تمس ذلك ، وبعد تقديم خدمات استشارية لأي من الطرفين خلال مدة عمل المجلس

الباب الخامس: قواعد سلوك أعضاء الهيئة والجهات المنتسبة

المادة (23) — الالتزامات العامة للأعضاء

يلتزم عضو الهيئة، فرداً كان أو جهةً منتسبة، بما يلي :

1. العمل بما يتفق مع أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظامها الأساسي، والامتناع عمّا يسيء إلى سمعتها أو سمعة الاتحاد .
2. عدم استخدام صفة العضوية أو الانتساب أو شعار الهيئة بما يوحي بتفويض أو اعتماد رسمي يتجاوز حدود العضوية الممنوحة، أو في أغراض دعائية مضللة .
3. تقديم بيانات صحيحة ودقيقة للهيئة عند التقديم للعضوية أو القيد أو التجديد، وإخطارها كتابياً خلال ثلاثين يوماً بأي تغيير جوهري يطرأ على وضعه القانوني أو المهني .
4. سداد الرسوم والاشتراكات المقررة في مواعيدها .
5. الإفصاح عن أي تعارض مصالح عند المشاركة في أعمال لجان الهيئة أو قراراتها أو فعاليتها، والامتناع عن المشاركة في أي قرار له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة .
6. التعاون مع الهيئة في التحقق من الشكاوى متى طُلب منه ذلك، ضمن حدود القانون وسرية الملفات .

7. احترام حقوق الملكية الفكرية للهيئة في إصداراتها ووثائقها ومناهجها التدريبية، وعدم إعادة نشرها أو استغلالها تجارياً دون إذن كتابي .

المادة (24) — التزامات إضافية للجهات المنتسبة

تلتزم الجهات المنتسبة من مراكز ومؤسسات التحكيم والوساطة والمعاهد والأكاديميات، إضافةً إلى ما سبق، بضمان التزام كوادرها المرشحة لسجلات الهيئة بأحكام هذه المدونة، وباعتماد قواعد سلوك داخلية لا تقل في مستواها عن المعايير الواردة فيها، وبتضمن ذلك في إقرار الالتزام المرفق بطلب الانتساب .

الباب السادس: المخالفات والمساءلة

المادة (25) — لجنة السلوك المهني

1. تتولى متابعة تطبيق هذه المدونة والنظر في المخالفات لجنة تُسمى "لجنة السلوك المهني" تشكّلها اللجنة التنفيذية، ويجوز أن يُعهد بمهامها إلى لجنة العضويات القائمة .
2. تختص اللجنة بتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام المدونة، والتحقق منها، وسماع أقوال المشكو في حقه، ورفع توصياتها إلى اللجنة التنفيذية .

المادة (26) — الضمانات

1. لا توقع أي عقوبة إلا بعد إخطار المشكو في حقه كتابياً بموضوع المخالفة، ومنحه حق الاطلاع والرد وتقديم دفاعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار .
2. تُتخذ القرارات التأديبية بقرار مسبب من اللجنة التنفيذية بناءً على توصية لجنة السلوك المهني .
3. يحق للمعني التظلم من القرار أمام اللجنة التنفيذية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ويكون قرارها في التظلم نهائياً على مستوى الهيئة .

المادة (27) — العقوبات التأديبية

مع مراعاة مبدأ التدرج والتناسب بين المخالفة والعقوبة، يجوز توقيع العقوبات التالية :

م	العقوبة	نطاقها
1	التنبيه الكتابي	للمخالفات اليسيرة أو غير المتعمدة التي لا تمس جوهر النزاهة .
2	الإنذار الكتابي	عند تكرار ما يستوجب التنبيه أو ارتكاب مخالفة أشد .
3	الإيقاف المؤقت للقيّد أو العضوية	لمدة لا تتجاوز سنة، للمخالفات الجسيمة أو تكرار ما يستوجب الإنذار .
4	الشطب من سجلات الهيئة	للإخلال الجسيم بواجبات الحياد أو الاستقلال أو السرية أو النزاهة، أو تقديم بيانات غير صحيحة .
5	إلغاء العضوية أو الانتساب	وفق أحكام النظام الأساسي وإجراءات العضوية، للجهات والأفراد على السواء .

ويجوز نشر قرار الشطب أو إلغاء العضوية أو إبلاغ الجهات ذات العلاقة به متى اقتضت حماية الغير ذلك، بقرار من اللجنة التنفيذية .

المادة (28) — عدم الإخلال بالمسؤوليات الأخرى

لا تُخلّ المساءلة التأديبية بموجب هذه المدونة بالمسؤولية المدنية للمحكّم — العقدية الناشئة عن إخلاله بالتزاماته بموجب عقد التحكيم تجاه الأطراف أو مركز التحكيم، أو التقصيرية الناشئة عن الإخلال بالتزام قانوني كعدم الإفصاح عما يمس الحياد والاستقلال أو عدم احترام حقوق الدفاع ولا بأي مسؤولية جزائية مقررة بموجب القوانين النافذة — .

الباب السابع: أحكام ختامية

المادة (29) — الإقرار بالالتزام

يوقع كل عضو وكل مسجل — عند التقديم للعضوية أو القيد أو تجديد أي منهما — إقراراً خطياً بالاطلاع على هذه المدونة والالتزام بأحكامها، ويُعدّ هذا الإقرار جزءاً لا يتجزأ من ملف عضويته أو قيده .

المادة (30) — المراجعة الدورية

تراجع لجنة السلوك المهني هذه المدونة بشكل دوري كل ثلاث سنوات، أو كلما استجد ما يستوجب التحديث، وترفع مقترحات التعديل إلى اللجنة التنفيذية .

المادة (31) — التفسير

تختص اللجنة التنفيذية بتفسير أحكام هذه المدونة والبت فيما لم يرد بشأنه نص فيها، بما يتفق مع النظام الأساسي للهيئة والمبادئ العامة الواردة في الباب الثاني .

المادة (32) — النفاذ

يُعمل بهذه المدونة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من اللجنة التنفيذية للهيئة، وتُعلم بها الجمعية العامة في أول اجتماع لاحق، وتُنشر على الموقع الإلكتروني للهيئة وتُبلّغ لجميع الأعضاء والمسجلين .

ملاحظة: هذه الوثيقة مسودة معدة للمناقشة، وتخضع جميع أحكامها — بما فيها تسمية اللجان والمدد والعقوبات — لمراجعة واعتماد اللجنة التنفيذية للهيئة قبل العمل بها .